

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 공사계약 선금 집행 부적정

2. 관계기관 : ○●●●●병원

3. 내 용

가. 업무개요

○●●●●병원은 국가유공자 및 보훈가족의 의료복지 향상을 위해 ○○○○○○ ○○○○○○, □□ □□□□□□ 등 각종 시설공사를 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국고금관리법 시행령」 제40조(선금) 제1항 제15호에 따르면 공사, 제조, 용역계약의 대가로서 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않은 금액을 선금으로 지급할 수 있으며, 기획재정부 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제36조(선금의 사용) 제1항에서는 선금은 계약 목적 달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금 배분 이외의 목적에 사용할 수 없고 노임 지급 및 자재 확보에 우선 사용하도록 규정되어 있으나 공사계약의 경우 직접노무비는 선금 지급 대상에서 제외하고 있습니다.

또한, 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제7조의3(임금비용의 구분지급 및 확인) 제1항에서는 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 자(공기업, 준정부기관 등)가 발주하는 건설공사 중 도급금액 3천만 원 이상, 공사기간이 30일 이상 공사를 도급하는 자(이하 “도급인”)는 그 공사를 도급받은 자(이하 “수급인”)가 건설근로자에게 지급하여야 할 임금을 다른 공사비와 구분하여 매월 지급하여야 하며, 동조 제2항에서는 도급인이 수급인에게 건설근로자에 대한 임금비용을 지급할 때에는 전월 건설근로자에게 지급한 임금 내역을 확인하여야 한다고 규정하고 있습니다.

이와 같은 ‘공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인 제도’는 수급인이 하도급자 또는 근로자에게 지급할 직접노무비를 다른 비용과 구분하여 관리하고, 집행 내역을 도급자가 확인하도록 규정함으로써 건설업계의 임금체불을 방지하고 건설근로자의 고용 안정성을 강화하기 위해 도입된 제도입니다.

아울러, 선금은 계약 이행 초기에 필요한 자재 구입, 장비 임차, 현장 가설 공사 등 공사의 적기 착공과 자금 유동성 확보를 위해 지급되는 재원으로, 근로자의 실제 작업 수행 이후 기성에 따라 발생하는 직접노무비와는 성격이 다르며, 직접노무비는 건설근로자 명부, 전월 임금 내역 등 증빙 자료를 제출 받은 날부터 5일 이내에 수급인의 인건비 전용 계좌로 별도 지급되어야 하므로, 직접노무비는 선금에 포함될 수 없습니다.

또한, 해당 공사가 ‘노무비 구분관리 및 지급확인 제도’의 적용 제외 승인을 받은 경우에도 제도의 적용 예외를 허용한 것일 뿐, 선금에 직접노무비가 포함될 수 있는 근거로는 볼 수 없습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘**년 ○월 *일부터 ’**년 ○월 **일까지 ㉠㉡㉢㉣병원의 공사 선금 지급내역을 확인한 결과, [표]와 같이 직접노무비를 선금에 포함하여 지급된 사실이 확인되었습니다.

[표] 직접노무비가 포함된 선금 지급 공사 목록(.*~**.*)**

(단위 : 천원, VAT 포함)

공사명	선금(비율)	계약금액	계약기간	계약업체	직접노무비

4. 관계기관 의견

●●○○○○병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●○○○○♠♠♠♠은

- 향후 공사계약과 관련하여 선금을 지급하는 경우, 직접노무비는 선금 지급 대상에서 제외하여 집행해 주시고,(통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

○ ♣♣♣♣♣♣는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고